基本的人権保障特別法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

国は、すべての国民の基本的人権を尊重し、その保障に努めなければならない。

第2条

通常の法律、命令その他の法令は、この法律の定める基本的人権の保障に反してはならない。

第2章　基本的人権の保障

第1条

すべての国民は、法の下に平等であり、法律によって合理的な根拠なく差別されない。

第2条

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第3条

国民は、言論、出版その他の方法によって自己の意見及び思想を表現する自由を有する。

第4条

国民は、信教の自由を有し、宗教上の信仰又は不信仰を理由として不利益な取扱いを受けない。

第5条

国民は、法律に従い、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

第6条

何人も、法律に定める適正な手続によらなければ、その身体の自由を制限されない。

第7条

国民は、権利又は自由を侵害されたときは、独立した裁判所に救済を求めることができる。

第3章　基本的人権の制限

第1条

　基本的人権の制限は、憲法及びこの法律に適合する場合に限り、認められる。

第2条

　基本的人権を制限する措置は、正当な目的を有し、その目的を達成するために必要な範囲を超えてはならない。

第3条

　通常の法律は、この法律によって保障される基本的人権の内容を縮減し、又はその保障を実質的に妨げてはならない。

第4章　権利の救済

第1条

　国民は、国又は公共団体による基本的人権の侵害について、裁判所その他法律で定める機関に救済を求めることができる。

第2条

　基本的人権を侵害する違法な行政上の措置は、法律に定める手続に従い、取り消し、停止し、又は是正することができる。

第5章　補則

第1条

　この法律に定める基本的人権の保障に関し、他の通常の法律とこの法律の規定が抵触するときは、憲法に反しない限り、この法律の規定を優先する。

第2条

　この法律は、憲法の一部を構成するものではなく、憲法に反してはならない。